

F.VII.I.1. Modelos de contrato de prestación global de servicios informáticos («outsourcing»)

En ___, a ___ de ___ de ___,

REUNIDOS

De una parte, la mercantil A, S.A. (de ahora en adelante y a los efectos del presente contrato el PROVEEDOR), de nacionalidad española, domiciliada en ___, calle ___, n.º ___, provista de CIF ___, representada por Don ___, con D.N.I. n.º ___, en su calidad de ___, según consta en la escritura otorgada ante el Notario Don ___ en fecha ___, con el número ___ de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de ___ en el tomo ___, folio ___, hoja n.º ___.

Y de otra, la mercantil B, S.A. (de ahora en adelante y a los efectos del presente contrato el CLIENTE), de nacionalidad española, domiciliada en ___, calle ___, n.º ___, provista de CIF ___, representada por Doña ___, con D.N.I. n.º ___, en su calidad de ___, según consta en la escritura otorgada ante el Notario Don ___ en fecha ___, con el número ___ de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de ___ en el tomo ___, folio ___, hoja n.º ___.

Ambas partes se reconocen plena capacidad para contratar y obligarse en los términos previstos en el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN GLOBAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, y de sus libres y espontáneas voluntades

EXPONEN

I. Que ___

II. Que ___

III. Que a los efectos del presente contrato se entenderá por:

- Back up: Sistema de seguridad, almacenamiento y recuperación de datos.
- Help desk: Asistencia y ayuda para la solución de problemas vinculados con la prestación del servicio, especialmente, aunque no sólo, lo concerniente al uso de programas y ordenadores.
- Cliente: B, S.A., destinatario, del servicio y obligado al pago del precio, según el régimen económico acordado.
- Período de Transición (o Transición): Tiempo durante el cual el PROVEEDOR, en colaboración con el CLIENTE, llevará a cabo la transferencia del servicio de este último al primero.
- Plan de Actuación: Programa que recoge objetivos y trabajos a desarrollar como prestación del servicio, estableciendo el modo y tiempo de su ejecución.
- Proceso de Retornos: Actividades a realizar por las partes ante la conclusión, por la causa que sea, del contrato.
- Proveedor: A, S.A., prestador por sí mismo del servicio contratado.
- Servicio: Actividades a desarrollar por el PROVEEDOR en cumplimiento del presente contrato.
- SLA (Service Level Agreement): Documento en el que constan los niveles mínimos de servicio que el proveedor se compromete a asumir, y cuya falta originará las oportunas penalizaciones.
- Software de desarrollo: Programas de base, utilidad o aplicativos desarrollados por el PROVEEDOR en cumplimiento de sus obligaciones para con el CLIENTE, derivadas del contrato.
- Software del Cliente: Programas de base, utilidad o aplicativos, incluyendo su documentación preparatoria y de uso, cuya titularidad corresponde al CLIENTE.
- Software del Proveedor: Programas de base, utilidad o aplicativos, incluyendo su documentación preparatoria y de uso, cuya titularidad corresponde al PROVEEDOR y que sean empleados por éste en la ejecución del servicio.
- Software de terceros: Programas de base, utilidad o aplicativos, incluyendo su documentación preparatoria y de uso, cuya titularidad corresponda a un tercero ajeno al presente contrato, el cual ha concedido una licencia de uso a favor del CLIENTE o del PROVEEDOR.

IV. Que en atención a estos intereses comunes, ambas partes acuerdan suscribir el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN GLOBAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El PROVEEDOR asume la obligación de prestar por sí mismo y en beneficio del CLIENTE los servicios informáticos contratados, y cuantas otras obligaciones se deriven del presente acuerdo, las disposiciones legales y la buena fe. Como contraprestación del servicio, el CLIENTE asume su pago según el régimen económico pactado, y cuantos deberes le sean exigibles en virtud de lo establecido en el presente contrato, las disposiciones legales que resulten de aplicación y la buena fe.

SEGUNDA.— DURACIÓN DEL CONTRATO Y RENOVACIÓN

2.1. El presente contrato tendrá una duración de ____ años, comenzando su ejecución el día ____ de ____ de ____, y concluyendo el día ____ de ____ de ____.

2.2. A los efectos de la renovación del contrato, en el primer mes del último período anual del contrato el PROVEEDOR presentará una propuesta de renovación que habrá de ser aprobada por el CLIENTE no más tarde del sexto mes anterior a la terminación del mismo.

2.3. En caso de no mediar tal propuesta y no haber un previo rechazo expreso a la renovación por parte del PROVEEDOR, se entenderá renovado el contrato por un año más si así lo solicita el CLIENTE antes del sexto mes para su conclusión, en las mismas condiciones en que estuviera la relación en ese momento.

TERCERA. PERIODO DE TRANSICIÓN

3.1. El Periodo de Transición comenzará el día ____ de ____ de ____ y habrá de estar concluido el día ____ de ____ de ____.

3.2. La Transición se llevará a cabo según lo previsto en el Plan de Transición (Anexo 4). Las partes se comprometen a colaborar de tal manera que el Periodo de Transición no exceda del plazo previsto.

3.3. El Periodo de Transición finalizará con la correspondiente prueba establecida en el Plan de Transición. La aceptación por parte del CLIENTE pondrá fin a esta fase e iniciará la ejecución normal del resto de las obligaciones previstas en el contrato. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Plan de Transición sobre la extensión del mismo.

3.4. Durante el Periodo de Transición se producirán, en todo caso, las transferencias de personas, equipos y programas necesarios para la prestación del servicio, según lo establecido en el Plan de Transición y los Anexos 5, 6 y 7.

3.5. Si el Periodo de Transición no resulta satisfactorio para el CLIENTE, éste podrá desistir del contrato en cualquier momento de dicho Periodo, siendo de aplicación en este caso lo previsto en las cláusulas Decimocuarta y Decimoquinta, sobre terminación anticipada y Proceso de Retorno, respectivamente.

CUARTA. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato se producirá bien en los lugares de trabajo del PROVEEDOR, bien en los locales del CLIENTE, en función de lo establecido en el Plan de Actuación para cada actividad en concreto. El CLIENTE permitirá al PROVEEDOR el acceso necesario a los equipos que queden en su poder o hayan de ser instalados en sus locales.

QUINTA. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

5.1. El SERVICIO a prestar por el PROVEEDOR comprenderá:

5.1.1. Gestión y Soporte de los Sistemas Informáticos, incluyendo su mantenimiento, y el desarrollo de un sistema de Back Up, según las modalidades expresadas en el Anexo 1, apartado «Gestión, mantenimiento y soporte de los Sistemas Informáticos».

5.1.2. Tratamiento de Datos, según lo establecido en el apartado «Gestión y Tratamiento de Datos», del Anexo 1.

5.1.3. Gestión de la Red de Transmisión de Datos, con las características de instalación, gestión y control establecidas en el Anexo 1, apartado «Red de Transmisión de Datos».

5.1.4. Desarrollo de Programas, de base y aplicativos, según las necesidades del servicio en cada caso y las pretensiones del cliente, según lo establecido en el Anexo 1, apartado «Desarrollo de Software». Si el software a desarrollar fuese requerido por el cliente fuera de lo acordado en el Anexo 1, éste se someterá a lo establecido en la Cláusula Octava sobre el régimen económico del contrato en lo referente a servicios adicionales.

5.1.5. Servicios de Formación del personal del CLIENTE, así como de Asistencia sobre cuestiones informáticas (Help Desk), de acuerdo con lo acordado en el Anexo 1, apartado «Servicio de Formación y Help Desk».

5.2. Dichos servicios se prestarán en la forma, tiempo y lugar plasmados en el PLAN DE ACTUACIÓN recogido en el Anexo 2 del presente acuerdo. A tales efectos, el PROVEEDOR nombrará un Director del SERVICIO, cuya designación deberá ser aprobada por el CLIENTE, y cuyas funciones serán las de dirección del equipo encargado de prestar el SERVICIO y las relaciones con el CLIENTE.

Igualmente, el PROVEEDOR editará una Guía que servirá de manual de operaciones para todos los trabajadores implicados en la prestación del SERVICIO.

5.3. El PROVEEDOR se compromete, igualmente, a mantener unos mínimos de eficiencia en la ejecución de sus obligaciones, valorados en función de los criterios establecidos en el Acuerdo de Niveles Mínimos (Service Level Agreement, en lo sucesivo SLA), contenido en el Anexo 3. En caso de no cumplir satisfactoriamente con lo establecido en el SLA será de aplicación el régimen de penalizaciones establecido en el mismo, sin perjuicio de la indemnización por los correspondientes daños que se ocasionen al CLIENTE cuando el incumplimiento sea imputable al PROVEEDOR.

5.4. El CLIENTE se compromete a designar un Coordinador del SERVICIO para canalizar sus relaciones con el PROVEEDOR. El Director del SERVICIO nombrado por el PROVEEDOR, y el Coordinador designado por el CLIENTE se reunirán cada mes para evaluar el estado de las prestaciones, elevando las conclusiones a los correspondientes órganos de Dirección de las partes, con el fin de que éstas tomen las medidas que procedan.

SEXTA.— PERSONAL Y SISTEMAS

6.1. Quedarán adscritos al SERVICIO los trabajadores cedidos por el CLIENTE al PROVEEDOR, según lo establecido en el Anexo 5. El PROVEEDOR podrá designar en cada momento los trabajadores de su plantilla que habrán de desarrollar el SERVICIO. Cualquier objeción a los mismos por parte del CLIENTE se ventilará en la Comisión de Control.

6.2. En la ejecución del SERVICIO podrá el PROVEEDOR incluir cuantas mejoras tecnológicas estime oportunas, siempre que mantenga los acordados niveles de ejecución, según el SLA (Anexo 3). Tales mejoras o cambios de la tecnología empleada en el SERVICIO no supondrán variación alguna en perjuicio del CLIENTE de las condiciones económicas del presente acuerdo.

SÉPTIMA. PRECIO DEL SERVICIO

7.1. El CLIENTE retribuirá al PROVEEDOR por los servicios prestados de conformidad con el régimen económico establecido en la presente cláusula y desarrollado por el Anexo 8 del presente contrato.

7.2. A partir de la conclusión del presente acuerdo y durante toda su duración, el CLIENTE retribuirá al PROVEEDOR los importes fijos previstos a cambio de la prestación del servicio, según la periodicidad y modalidades de pago acordadas en el Anexo 8. Por cualquier otra prestación adjunta no incluida en los importes fijos, pagará el CLIENTE al PROVEEDOR según lo acordado en lo referente a los importes variables en el Anexo 8.

7.3. Correrán a cargo del CLIENTE el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido y cualquier otra tasa estatal, autonómica o local que grave la prestación del SERVICIO por parte del PROVEEDOR.

OCTAVA. TRANSFERENCIAS DE PERSONAL

En lo referente a los trabajadores cedidos por una y otra parte, designación, procedimiento de transferencia y condiciones de trabajo se atenderá a lo establecido en el Anexo 5.

NOVENA. TRANSFERENCIA DE EQUIPOS Y PROGRAMAS

9.1. El PROVEEDOR adquirirá en propiedad los equipos informáticos del CLIENTE relacionados en el Anexo 6, según las condiciones estipuladas en el mismo.

9.2. El PROVEEDOR obtendrá una licencia de uso no exclusiva e intransferible sobre el Software del CLIENTE contenido en el Anexo 7, según las condiciones estipuladas en el mismo.

9.3. El CLIENTE y el PROVEEDOR colaborarán en el análisis y reparación del Software del primero cedido al segundo.

9.4. El PROVEEDOR se compromete a realizar cuantos actos sean necesarios para obtener las oportunas licencias de uso sobre el Software de terceros que deba ser utilizado en la ejecución del SERVICIO, corriendo a su cargo dichas adquisiciones.

9.5. El PROVEEDOR concede al CLIENTE una licencia de uso no exclusiva e intransferible sobre los programas propios (Software del PROVEEDOR), que sean necesarios para la ejecución del SERVICIO, durante el tiempo de vigencia del contrato. Dicha licencia se prolongará un año tras la extinción del contrato.

DÉCIMA. SOFTWARE DE DESARROLLO

10.1. La propiedad del Software desarrollado por el PROVEEDOR en cumplimiento del presente contrato de servicios corresponde al mismo, quien retendrá todos los derechos de explotación que por ley le correspondan y, en todo caso, los derechos de uso, reproducción, transformación y distribución.

10.2. El PROVEEDOR concede automáticamente al CLIENTE el derecho de uso y transformación, intransferibles y no exclusivos, sobre los programas que desarrolle para él dentro del marco de sus obligaciones. Dicha licencia se entiende ilimitada, pudiendo continuar el CLIENTE en el uso de los programas, y realizar las transformaciones que estime oportunas tras la extinción del presente contrato.

10.3. El PROVEEDOR se compromete a depositar ante un tercero el código fuente del Software de desarrollo, mediante la entrega de ____ (____) copias del mismo recogidos en los soportes ____, así como los manuales y documentación relativos al mismo, con el fin de que el CLIENTE, que considera el mismo como un elemento crítico de su negocio, pueda acceder a él de producirse alguna de las siguientes circunstancias:

- quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores del PROVEEDOR,
- disolución o liquidación del PROVEEDOR,
- incumplimiento de la obligación de mantenimiento del Software por parte del PROVEEDOR,
- falta de interoperabilidad del Software con otros programas que no sean resueltas por el PROVEEDOR durante la vigencia de la licencia,
- pérdida del PROVEEDOR de la titularidad del Software objeto del presente contrato

A tal efecto, el PROVEEDOR, el CLIENTE y la entidad o persona que acepte el depósito del código fuente (de ahora en adelante el «agente de escrow») suscribirán un acuerdo accesorio del presente, en el que se harán constar, cuando menos, las medidas de seguridad que habrá de adoptar el agente de escrow para asegurar la integridad de los elementos recibidos, la obligación del PROVEEDOR de actualizar el código depositado y la documentación relacionada de acuerdo con las sucesivas versiones del programa, y el modo de proceder a la entrega del material depositado en caso de existir varios licenciatarios del Software objeto del presente contrato. Se autorizará al agente para la realización de los test necesarios para comprobar el buen funcionamiento de la versión depositada antes de aceptar la actualización de los materiales.

UNDÉCIMA. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

11.1. En ningún caso podrá el PROVEEDOR aplicar o utilizar los datos y ficheros personales titularidad del CLIENTE y entregados por éste para ser tratados, o los que resulten de la prestación del servicio, para fines diferentes a los previstos en el presente contrato. Tampoco podrá cederlos a terceros, ni siquiera para su conservación.

11.2. El PROVEEDOR tomará cuantas medidas técnicas y organizativas sean necesarias para garantizar la protección de los datos y ficheros personales cuya titularidad sea del CLIENTE, frente a la destrucción, pérdida, alteraciones indebidas, cesiones y accesos no autorizados por éste.

11.3. De acuerdo con lo expresado en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no será considerado comunicación ni cesión de datos el acceso por el PROVEEDOR a los datos de carácter personal del CLIENTE («responsable del tratamiento») ya que dicho acceso, y el correspondiente tratamiento, es necesario para realizar la prestación del Servicio contratado.

11.4. Por ello y a los efectos de normativa de protección de datos, el PROVEEDOR será considerado como «encargado del tratamiento» de los datos de CLIENTE y, de acuerdo con ello, se establece expresamente que el PROVEEDOR únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del CLIENTE, expresadas en el presente Contrato, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figura en lo pactado entre las Partes, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

11.5. El PROVEEDOR se compromete a adoptar e implantar las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y, en particular, las correspondientes al nivel ____ establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, para los datos y ficheros objeto de este documento.

11.6. Una vez cumplida la prestación de servicios pactada, y cuando ya no sean necesarios para continuar con el encargo realizado, los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos por el PROVEEDOR al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

DUODÉCIMA.— CONFIDENCIALIDAD

12.1. Las partes se comprometen a respetar la información calificada de «confidencial» o «reservada» por la contraparte a la que hayan tenido acceso en virtud de la negociación o desarrollo del presente contrato, y a utilizarla sólo para los fines previstos en el mismo. La parte que incumpliere esta obligación responderá de los perjuicios causados.

12.2. Sin perjuicio de posteriores acotaciones a lo largo de la prestación del SERVICIO, se entenderán en todo caso informaciones «confidenciales» o «reservadas» las referentes a la organización, contabilidad, actividad financiera y estrategia empresarial del CLIENTE, así como las relativas a la organización, metodología y características técnicas de los equipos y programas utilizados por el PROVEEDOR. No serán tales las informaciones de dominio público, siempre que no lo sean por violación de lo establecido en la presente cláusula.

DECIMOTERCERA. OTRAS GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES

13.1. El PROVEEDOR se compromete a prestar los servicios acordados sin demoras injustificadas, poniendo todos los medios a su alcance, según la naturaleza de la prestación a realizar en cada caso, para corregir cualquier error, ineficiencia o pérdida de datos que pudieran producirse. El PROVEEDOR asume la responsabilidad por los daños producidos por tales deficiencias cuando éstas resulten de un comportamiento doloso o culposo en la prestación del SERVICIO.

13.2. El PROVEEDOR garantiza que dispone y serán empleados en el SERVICIO sistemas de seguridad capaces de salvaguardar la integridad de los equipos, programas y datos que se utilicen en el SERVICIO o sean resultado del mismo. El PROVEEDOR garantiza que utilizará personal idóneo, de probada capacidad técnica, corriendo a su cargo la formación de los trabajadores del CLIENTE transferidos a su plantilla, si fuera necesaria. Igualmente garantiza que todos los bienes implicados en la prestación del SERVICIO han superado los correspondientes controles de calidad.

13.3. Correrá el PROVEEDOR con los riesgos derivados de las prestaciones informáticas, así como de la obsolescencia o errores de los equipos y programas empleados en el SERVICIO; a él solo incumbe su actualización de tal manera que no se afecten los niveles de servicio acordados ni tales actualizaciones repercutan en incrementos de precio para el CLIENTE, a salvo lo que se establezca en el Anexo 8 en lo relativo a variaciones del régimen económico. Serán de cuenta del CLIENTE los daños causados por equipos o programas adquiridos sin intervención del PROVEEDOR y de los que éste no se hubiera hecho cargo en cumplimiento del presente contrato.

13.4. Cada una de las partes contratantes será responsable del comportamiento de sus propios trabajadores exclusivamente, así como del pago de las correspondientes cuotas a la Seguridad Social, a salvo lo que dispongan las normas laborales al respecto. Ninguna de las partes asume responsabilidad por los accidentes que pudieran sufrir los trabajadores de la contraparte que participen en el SERVICIO, dentro de las actividades prestadas como ejecución del mismo.

13.5. El PROVEEDOR y el CLIENTE responderán de los daños y perjuicios que causen a la otra parte en caso de conducta dolosa o negligente en el cumplimiento de las obligaciones del presente acuerdo que respectivamente les incumban. La acción para reclamar judicial o extrajudicialmente los daños y perjuicios producidos podrá ejercitarse durante un plazo máximo de un año, a contar desde la fecha en que se incurrió en responsabilidad, y sin que se entienda renunciada por su no ejercicio hasta que transcurra dicho plazo.

DECIMOCUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

14.1. Procederá pedir la terminación anticipada del presente contrato en los siguientes casos:

1. Quiebra o suspensión de pagos de cualquiera de las partes.
2. Incumplimiento grave o reiterado por el PROVEEDOR de las obligaciones derivadas del PLAN DE ACTUACIÓN (Anexo 2), o de los niveles del servicio establecidos en el SLA (Anexo 3).
3. Incumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR para con terceros con los cuales haya entrado en relación en cumplimiento de lo establecido en este contrato.
4. Falta de pago por parte del CLIENTE, o incumplimiento por parte de éste de sus obligaciones de colaboración, de tal forma que se haga imposible o se dificulte en gran manera la ejecución del SERVICIO por parte del PROVEEDOR.

14.2. En caso de que, conforme al punto anterior, cualquiera de las partes decida dar por concluida la relación contractual, deberá notificárselo a la otra con una antelación de, al menos, seis meses. No podrá solicitar la terminación anticipada del contrato aquella parte a quien resulte imputable la causa argumentada.

14.3. En caso de terminación anticipada del contrato por solicitud de cualquiera de las partes, procederá lo dispuesto para el Proceso de Retorno y Terminación del Contrato. Si la causa de terminación anticipada es imputable al PROVEEDOR, éste indemnizará al CLIENTE con la cantidad de ____.

DECIMOQUINTA. PROCESO DE RETORNO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

15.1. En caso de terminación del contrato por cualquier causa, el PROVEEDOR establecerá con el CLIENTE un período de colaboración a contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación de la resolución del contrato, o de seis meses a descontar de la fecha de terminación normal del mismo.

15.2. Durante dicho período de colaboración, el PROVEEDOR pondrá a disposición del CLIENTE cuantos medios personales y técnicos precise para volver a asumir o subcontratar de nuevo con un tercero la gestión de los servicios informáticos. Si el CLIENTE accede de nuevo por sí mismo al desempeño de las tareas objeto del SERVICIO, el PROVEEDOR realizará una oferta para la venta del Hardware y la transferencia de las licencias de Software que se hayan venido utilizando en el SERVICIO y sean necesarios para el desempeño del mismo.

15.3. Durante el Proceso de Retorno, las partes procederán a la devolución de los equipos o programas de la contraparte que todavía se hallen en su poder, garantizando en todo caso la continuidad del servicio hasta la terminación del contrato. Llegada ésta se operará la devolución de los activos restantes en el plazo más breve posible. Queda a salvo de esta disposición el Software del PROVEEDOR licenciado al CLIENTE y el Software de desarrollo según lo previsto en el presente contrato.

15.4. Extinguido el contrato, el PROVEEDOR eliminará inmediatamente de sus equipos cualquier Software del CLIENTE, original o copia, y cualquier archivo que contenga información sensible relativa al SERVICIO, a los datos personales cuya responsabilidad sea del CLIENTE, o a informaciones de éste que no sean públicas, en especial, aunque no sólo, las incluidas en la cláusula de confidencialidad.

DECIMOSEXTA. COMUNICACIONES

16.1. Cualquier comunicación relacionada con el cumplimiento del presente contrato o su modificación, se realizará por escrito y se entregará por correo certificado en las sedes de ambas partes a las personas que a continuación se citan:

Por el PROVEEDOR: ____

Por el CLIENTE: ____

16.2. Las notificaciones relativas a la marcha habitual de la relación, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el PROVEEDOR, o las directrices que haya de dar el CLIENTE, podrán realizarse por cualquier medio, siempre que quede constancia de las mismas, su contenido, fecha, persona que la emite y que la recibe, y ambas partes tengan una copia. A estos efectos, las personas que pueden emitir o recibir dichas notificaciones serán las siguientes, según el objeto de las mismas:

Por el PROVEEDOR: ____

Por el CLIENTE: ____

DECIMOSÉPTIMA. CONTENIDO DEL CONTRATO, COLABORACIÓN Y BUENA FE CONTRACTUAL

17.1. Se entenderán partes integrantes del presente contrato el documento en el que constan las presentes cláusulas, así como los anexos unidos al mismo. De igual manera, servirán a efectos de integración del contrato los documentos de oferta y aceptación, así como todos los redactados durante la fase de negociación, incluida la correspondencia cruzada entre las partes relativa a la elaboración del mismo. En caso de contradicción entre el documento contractual y los anexos se estará a lo que resulte del primero.

17.2. Las partes se comprometen a la ejecución del contrato y a todas las consecuencias que se deriven naturalmente de la buena fe, los usos y las leyes. Las partes se comprometen a colaborar estrechamente en la realización del servicio, de tal manera que pueda llevarse a buen fin de forma satisfactoria para ambos contratantes.

DECIMOCTAVA. CESIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato y las obligaciones que de él derivan no pueden ser cedidos a un tercero, salvo consentimiento expreso y por escrito de la contraparte.

DECIMONOVENA. EJERCICIO DE DERECHOS

Ninguna demora ni omisión de las partes en el ejercicio de derechos emanados del presente contrato perjudicará dicho derecho ni se interpretará como renuncia al mismo.

De igual forma, el ejercicio una sola vez o parcial de un derecho no impedirá, en su caso, que se ejerza otras veces, ni el ejercicio de cualquier otro derecho.

Los derechos de las partes aquí indicados son adicionales a los derechos previstos por la ley, y no los excluyen.

VIGÉSIMA. NULIDAD DE CLÁUSULAS

Seguirá siendo válido el contrato y surtiendo efectos entre las partes aun cuando resultare nula, inválida o dejare de surtir efectos alguna o algunas de las cláusulas del contrato, salvo que el contenido contractual resultante tras la anulación fuere manifiestamente abusivo para una de las partes, o no se hubiese celebrado el contrato sin la/las cláusulas dejadas sin efecto.

VIGÉSIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN

Todos los litigios, discrepancias, controversias, cuestiones o reclamaciones resultantes de la interpretación, ejecución, incumplimiento, resolución o nulidad del presente Acuerdo o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente mediante arbitraje de ____, a las que las partes encomiendan la administración del arbitraje y la designación del árbitro único de acuerdo con su Reglamento y Estatutos. El procedimiento arbitral se ajustará al Reglamento de la citada Corte ____, al que las partes se someten, comprometiéndose las mismas expresamente desde ahora al cumplimiento de las resoluciones y del laudo arbitral que se dicten.

Con carácter subsidiario y para el caso de que fuera necesario, las Partes se someten, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de ____.

No obstante lo anterior, ambas partes harán todo lo razonablemente necesario para tratar de solventar los conflictos de forma amistosa.

Y hallándolo ambas partes conforme, lo firman por duplicado ejemplar aunque a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.

El PROVEEDOR

El CLIENTE